QUY ĐỊNH XỬ PHẠT GIAN LẬN (CHEATING) VÀ THƯỞNG BÁO CÁO GIAN LẬN

Mã VB: **001-2024/QTQD/HCNS-GUTA**	Phiên bản hiện tại : V.0
Ngày ban hành : 05/02/2024	Ngày hiệu lực : 01/02/2024

BIÊN SOẠN *bởi*	**KIỂM TRA** *bởi*	**PHÊ DUYỆT** *bởi*
NGUYỄN THANH LAN	**NGUYỄN THANH LAN**	**NGUYỄN MINH THẾ**
Ngày: 01/02/2024	Ngày: 01/02/2024	Ngày: 05/02/2024

LỊCH SỬ SỬA ĐỔI

Lần BH	Ngày hiệu lực	Phê duyệt bởi	Nội dung thay đổi
V.0	01/02/2024	Mr. Nguyễn Minh Thế	Ban hành mới.

MỤC LỤC

NỘI DUNG	TRANG
ĐIỀU 1. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH	.....
ĐIỀU 2. PHẠM VI ÁP DỤNG	.....
ĐIỀU 3. CĂN CỨ DẪN CHIẾU	.....
ĐIỀU 4. ĐỊNH NGHĨA THUẬT NGỮ VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT	.....
ĐIỀU 5. QUY TRÌNH XÁC MINH VÀ XỬ LÝ CHEATING	.....
ĐIỀU 6. QUY ĐỊNH VỀ XÁC MINH VI PHẠM	.....
ĐIỀU 7. QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ NGƯỜI VI PHẠM CHEATING	.....
ĐIỀU 8. QUY ĐỊNH VỀ THƯỞNG NGƯỜI BÁO CÁO CHEATING	
ĐIỀU 9. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH	

CHƯƠNG 1 – CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

ĐIỀU 1 – MỤC ĐÍCH BAN HÀNH

- Quy định này được lập ra nhằm thống nhất và hướng dẫn chi tiết thực hiện xử phạt gian lận, và thưởng cho người báo cáo gian lận.

ĐIỀU 2 – PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy định này có giá trị áp dụng đối với các Phòng ban và các cửa hàng thuộc hệ thống CÔNG TY TNHH GUTA VIỆT NAM, bao gồm:

- Phòng ban và vị trí trực tiếp liên quan trong quy định này:
  - Tất cả nhân viên làm việc tại GUTA;
- Phòng ban hỗ trợ thực hiện:
  - Phòng Đào tạo - QC kiểm tra đối chiếu bằng chứng;
  - Phòng Hành chính Nhân sự cập nhật xử lý lương của người vi phạm và thưởng cho người báo cáo;
  - Các phòng ban khác báo cáo khi phát hiện trường hợp vi phạm và hỗ trợ cung cấp thông tin, bằng chứng.

ĐIỀU 3 – CĂN CỨ DẪN CHIẾU

- Căn cứ theo định hướng, mục tiêu kinh doanh và định hướng chiến lược của Công ty;
- Căn cứ vào các văn bản quy định hiện hành khác của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn đến Quy định này như:
  - Cơ cấu tổ chức hiện hành của Công ty;
  - Quy định về hệ thống phân cấp;
  - Chức năng, quyền hạn của các cấp quản lý;
  - Các văn bản sửa đổi, bổ sung tại mỗi thời điểm có liên quan đến quy trình này.

ĐIỀU 4 – ĐỊNH NGHĨA THUẬT NGỮ VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT

1. Các thuật ngữ, định nghĩa:

- **Cheating/Gian lận**: trong văn bản này, cheating được hiểu là hành vi lừa dối, giấu diếm, khai khống và cố tình thực hiện để trục lợi về tiền, nguyên vật liệu hoặc các vật phẩm có giá trị khác dùng cho mục đích lợi ích cá nhân;
- **Người vi phạm**: là cá nhân thực hiện hoặc nhóm người cùng thực hiện hành vi cheating;
- **Người báo cáo**: là người phát hiện và gửi thông báo về trường hợp vi phạm cheating;
- **Bằng chứng**: là tài liệu, hình ảnh, video hoặc chứng từ liên quan đến trường hợp vi phạm, được sử dụng để xác minh hành vi vi phạm;

2. Các từ viết tắt:

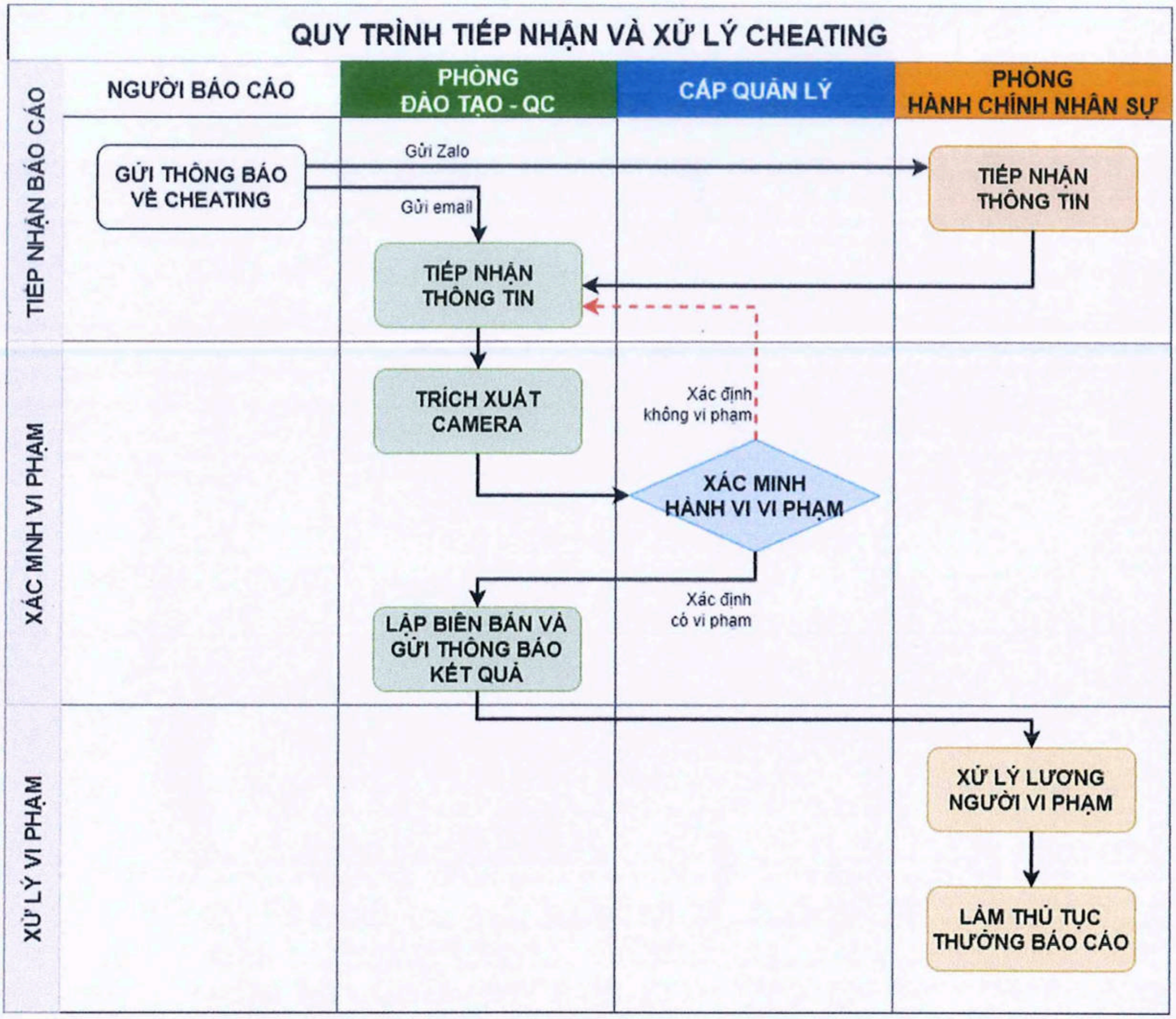
- **BOD**: Ban Giám Đốc;
- **HCNS**: Phòng Hành chính Nhân sự;

- **ĐT-QC**: Phòng Đào tạo-QC
- **OM**: Trưởng phòng Vận hành;
- **Cấp quản lý**: trong phạm vi này, được hiểu là OM, các Trưởng phòng hoặc Quản lý cao nhất của Phòng ban có người vi phạm cheating;
- **Quy định này**: được hiểu là Quy định xử phạt gian lận (cheating) và thưởng báo cáo gian lận.

CHƯƠNG 2 – QUY ĐỊNH CHI TIẾT

ĐIỀU 5 – QUY TRÌNH XÁC MINH VÀ XỬ LÝ CHEATING

1. Lưu đồ:



2. Diễn giải:

STT	Nội dung	Hướng dẫn thực hiện	Phòng ban thực hiện
1	Gửi thông báo về cheating	Khi phát hiện có hành vi cheating, người báo cáo gửi đầy đủ thông tin theo 02 kênh sau: - Email ĐT-QC: ksvh@gutacafe.com - Hotline HCNS: 0708852258 (Zalo/Telegram) Thông tin yêu cầu gồm: - Người vi phạm (nếu biết tên); - Cửa hàng/ Phòng ban có người vi phạm; - Địa điểm xảy ra vi phạm (cửa hàng hoặc văn phòng) - Thời gian diễn ra vi phạm; - Bằng chứng vi phạm (nếu có);	Người báo cáo

2	Tiếp nhận thông tin	HCNS tiếp nhận thông báo về cheating qua Zalo/Telegram, tổng hợp và gửi đầy đủ thông tin cho ĐT-QC.	HCNS
		ĐT-QC tiếp nhận thông tin trực tiếp từ người báo cáo hoặc từ HCNS, tổng hợp và kiểm tra bằng chứng	ĐT-QC
3	Trích xuất camera	ĐT-QC căn cứ theo thông báo về cheating nhận được, tiến hành trích xuất camera tại thời điểm và địa điểm xảy ra vi phạm, gửi cho các Phòng ban liên quan qua email	ĐT-QC
4	Xác minh hành vi vi phạm	OM hoặc Trưởng phòng, Quản lý Phòng ban nhận thông tin từ ĐT-QC và kiểm tra, đối chiếu, xác minh và xác nhận hành vi vi phạm. - Trường hợp không có vi phạm: quay lại bước 2 - Trường hợp xác định có vi phạm: xác nhận cho ĐT-QC.	Cấp quản lý
5	Lập biên bản và gửi thông báo kết quả	ĐT-QC tiến hành lập biên bản vi phạm và gửi thông báo bằng email kết quả đối chiếu cho các Phòng ban liên quan cập nhật thông tin	ĐT-QC
6	Xử lý lương người vi phạm	HCNS ghi nhận thông tin người vi phạm, kiểm tra thông tin và tiến hành gửi thông báo giữ lương để xử lý thất thoát	HCNS
7	Làm thủ tục thưởng báo cáo vi phạm	Làm thủ tục đề xuất thanh toán tiền thưởng cho người báo cáo vi phạm đã được minh	HCNS

ĐIỀU 6 – QUY ĐỊNH VỀ BÁO CÁO VI PHẠM VÀ XÁC MINH VI PHẠM

1. Quy định về báo cáo vi phạm:

- Kênh tiếp nhận báo cáo vi phạm:
  - Qua email: ksvn@gutacafe.com;
  - Qua điện thoại: 0708 852 258;
- Khi gửi báo cáo vi phạm, người báo cáo cần gửi đầy đủ thông tin để thuận tiện cho việc xác minh vi phạm, bao gồm:
  - Tên người vi phạm (nếu có);
  - Địa điểm xảy ra vi phạm: tên cửa hàng, địa chỉ văn phòng, lầu, khu vực, v.v….;
  - Hành vi cụ thể: khai khống, biển thủ quỹ, v.v…
  - Thời gian phát hiện vi phạm: Ngày và khoảng giờ cụ thể để thuận tiện truy xuất camera và đối chứng;
  - Bằng chứng tham khảo (nếu có): hình ảnh, tài liệu, chứng từ, video, ghi âm, .v.v…..;
  - Thông tin người báo cáo: thuận tiện cho ĐT-QC liên hệ để bổ sung thông tin;

2. Các trường hợp được xem là vi phạm: Nhân viên được xem là vi phạm cheating khi có các hành vi được xác minh như sau:

a) Không bấm bill sau khi hoàn tất thanh toán, trừ trường hợp máy hư dẫn đến không thể in bill và có thông báo đến AM, OM trong vòng 02 giờ sau khi phát hiện máy hư;

b) Dùng nguyên vật liệu vào mục đích riêng (như tự pha uống, hoặc pha cho bạn bè, hoặc người khác không phải khách hàng tính phí);

c) Khai báo khống số liệu xuất nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ (như hủy, điều chuyển, xuất bán, tồn ít hơn) hoặc khai khống tiền mặt không đúng thực tế để tận dụng chênh lệch cho mục đích cá nhân;

d) Các trường hợp khác (không thuộc 03 trường hợp nêu trên) do BOD quyết định;

3. Quy định về bằng chứng xác minh vi phạm:

- Các loại hình bằng chứng bao gồm hình ảnh chụp điện thoại, hình ảnh chụp từ camera an ninh, chứng từ, tài liệu, file ghi âm, video, v.v…
- Bằng chứng xác minh phải đảm bảo các tiêu chí sau:
  - Hình ảnh hoặc số liệu có thể nhận diện hành vi rõ ràng, cụ thể;
  - Chứng minh được hành vi vi phạm;
  - Nhận diện và xác minh được người vi phạm;

4. Quy định về người thẩm định và xác minh vi phạm:

Kết quả đối chứng được xem hợp lệ khi có sự xác minh của một hoặc nhiều đối tượng dưới đây:

- Phòng Đào tạo – QC: xác minh kết quả kiểm tra camera hoặc kiểm tra trực tiếp tại cửa hàng;
- OM: xác minh đối với trường hợp người vi phạm là nhân viên Khối Vận hành;
- Trưởng phòng hoặc Quản lý cao nhất của Phòng ban: xác minh khi người vi phạm là nhân viên Khối Văn phòng;
- BOD: xác minh các trường hợp người vi phạm là cấp Trưởng phòng trở lên hoặc các trường hợp do chính BOD thông báo.

ĐIỀU 7 – QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ NGƯỜI VI PHẠM CHEATING

Người vi phạm cheating bị xử lý kỷ luật đồng thời các hình thức như sau:

- Sa thải ngay lập tức tại thời điểm hành vi được xác minh;
- Cập nhật vào hồ sơ nhân sự và ghi nhận vào danh sách vĩnh viễn không chấp nhận ứng tuyển lại;
- Bị giữ toàn bộ lương phát sinh để xử lý đền bù thiệt hại cho Công ty;
- Trường hợp người vi phạm gây thiệt hại có giá trị từ 2.000.000 đồng trở lên, Công ty có quyền xem xét tố cáo với cơ quan có thẩm quyền để truy cứu trách nhiệm dân sự và hình sự theo quy định hiện hành.

ĐIỀU 8 – QUY ĐỊNH VỀ THƯỞNG NGƯỜI BÁO CÁO CHEATING

- Đối với mỗi thông báo hành vi vi phạm được xác minh, người báo cáo được thưởng số tiền tương đương 50% tổng tiền lương chưa thanh toán của người vi phạm liên quan đến thông báo;
- HCNS chỉ làm thủ tục đề xuất chi thưởng khi có thông báo kết quả xác minh vi phạm từ ĐT-QC bằng email;

ĐIỀU 9 - ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

- Quy định này có hiệu lực từ ngày **01/02/2024** cho đến khi có văn bản khác thay thế có giá trị tương đương;
- Quy định này có thể được điều chỉnh, thay đổi để phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế và sơ đồ tổ chức mới theo từng giai đoạn và được Ban Giám Đốc phê duyệt;
- Kể từ ngày có hiệu lực, các điều khoản trái với chính sách này được mặc định bãi bỏ;